

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/2113

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – מגבלות על חיוב חשבון של צרכן בתשלומים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 3ב13 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 2ב13 יבוא:

"מגבלות על חיוב 3ב13. בעסקה שבה מחייב עוסק חשבון של צרכן חשבון של צרכן בתשלומים לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי, יאפשר העוסק לצרכן להגביל את סכום החיוב החודשי ואת מספר החיובים."

תחילה 2. תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו.

דברי הסבר

דרך מקובלת ונפוצה לקנייה ולצריכה של שירותים בתשלומים היא מתן הרשאה של הצרכן לעוסק, לגבות מחשבונו סכום חודשי בהוראת קבע ישירות מהחשבון או בחיוב כרטיס האשראי. במקרים רבים, צרכנים מקבלים חיובים גבוהים ומופרזים שלא ציפו להם, אם משום חיוב תקין שמשקף צריכה חריגה או חיוב שגוי כתוצאה מטעות של העוסק.

מצב זה בעייתי, שכן לעיתים אין די כסף בחשבונו של הצרכן, הוראת הקבע חוזרת והצרכן נכנס למסלול של גבייה. במצב שבו החיוב הוא שגוי, נדרש הצרכן להתמודד מול העוסק ולעיתים אף מול עורכי דינו כדי לקבל החזר. אחת הסיבות לבעיה זו היא היעדר הוראה בחקיקה המגבילה את יכולתו של העוסק לגבות מחשבונו של צרכן כל סכום, ללא הגבלה, או המאפשרת לצרכן לקבוע תקרה בהרשאה לחיוב חשבון או כרטיס חיוב.

לפיכך, מוצע לקבוע כי צרכן יהיה רשאי להגביל את הסכום שעוסק יוכל לגבות מחשבונו. קביעה זו תיצור איזון בין הצרכן לעוסק – לעוסק יהיה אמצעי תשלום זמין והצרכן לא יהיה חשוף לגביית יתר. ההסדר המוצע אף ימנע את אי כיבוד הוראת הקבע על ידי הבנק.

בנוסף, מוצע לאפשר לצרכן להגביל את מספר החיובים שעוסק יוכל לבצע, כדי למנוע מקרים שבהם

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

מחויב הצרכן לתקופה ארוכה יותר מכפי שרצה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/19/2471 ; פ/20/801).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה, על שולחן הכנסת התשע-עשרה, על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/4591 ; פ/19/1070 ; פ/20/964 ; פ/22/1161 ; פ/23/1185 ; פ/24/3248) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/25/1399).

הצעת החוק זהה לפ/25/1399 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)